

Проведення перевірок з питань фінансового моніторингу

Андрій Глухов

Департамент фінансового моніторингу

Київ, 21.01.2022 р.



Законодавство

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 року № 107.

Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90.

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 106.



Оновлені підходи щодо організації та проведення перевірок



Види виїзних перевірок



1. Планові виїзні перевірки НУ здійснюються відповідно до складеного на підставі ризик-орієнтованого підходу Плану, що затверджує Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту, та оприлюднюється на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

2. Національний банк за наявності обґрунтованих підстав приймає рішення про проведення позапланової виїзної перевірки НУ.

Такими підставами є:

- 1) інформація/документи, результати аналізу статистичної звітності, отримані в порядку безвиїзного нагляду та/або в разі здійснення виїзної перевірки з питань дотримання вимог законодавства, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства;
- 2) інформація, отримана від інших підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства.

Національний банк зобов'язаний повідомити НУ про проведення планової виїзної перевірки не пізніше **ніж за 20 календарних днів до її початку** листом, що може бути складений у паперовій формі або у вигляді електронного документа, який підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) або системою електронної пошти Національного банку та містить таку інформацію:

- 1) дати початку та закінчення виїзної перевірки;
- 2) період, що підлягає виїзній перевірці;
- 3) інформацію про керівника/заступника керівника інспекційної групи та контактний телефон;
- 4) перелік питань, що підлягають виїзній перевірці;
- 5) перелік інформації/документів, які необхідно підготувати та/або надати Національному банку та строки їх підготовки та/або надання до початку виїзної перевірки, а також з першого дня перевірки;
- 6) іншу інформацію (за потреби).



Типові форми запитів



1. Узагальнена інформація (у форматі `xlsx`) щодо загальної суми та кількості фінансових операцій з переказу коштів, які здійснювались за допомогою НУ, за визначений у запиті період з розбивкою по сумі однієї фінансової операції (від 100 грн. до 15 тис. грн. та більше).

2. Деталізована інформація щодо всіх фінансових операцій з переказу коштів, які здійснювались за допомогою НУ, за визначений у запиті період (у форматі `xlsx`) із зазначенням, зокрема: даних щодо ініціатора та отримувача переказу, суми фінансової операції у валюті її проведення та гривневому еквіваленті (окремими колонками), дати та часу (годин, хвилин, секунд) ініціювання фінансової операції, ідентифікатор (`id`) термінала, адреса місця ініціювання фінансової операції, призначення платежу тощо.

3. Перелік публічних осіб, їх близьких осіб та пов'язаних з ними осіб, з якими встановлено за період перевірки ділові відносини, або довідку про відсутність таких осіб; інформацію щодо виконання НУ вимог законодавства.

4. Узагальнена інформація щодо всіх фінансових операцій з переказу коштів, які здійснювались за допомогою НУ за період перевірки у паперовому та електронному вигляді (у форматі `xlsx`) у формі таблиці, наведеної нижче, в розрізі рахунків, на які здійснювалось зарахування переказів.

Типові форми запитів були надіслані листом НБУ від 05.06.2019 № 25-0010/29484

Проведення перевірки

Виїзна перевірка може здійснюватися з окремих питань діяльності НУ або охоплювати весь перелік питань діяльності НУ. Перелік питань, що підлягають перевірці в НУ, визначається з урахуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків діяльності НУ.

Строк проведення виїзної перевірки не повинен перевищувати 30 робочих днів та визначається залежно від виду виїзної перевірки, виду (напрямів) діяльності і спеціалізації за видами послуг, обсягів фінансових операцій НУ з можливістю продовження на 60 робочих днів.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки має право подавати НУ запити у вигляді електронного документа або в паперовій формі про надання необхідних для виїзної перевірки інформації, матеріалів, документів (в електронній або паперовій формі у визначених структурі, форматі, носіях надання такої інформації), даних відеоархіву, документів (їхніх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності НУ, обставин, фактів, що можуть свідчити/свідчать про порушення вимог законодавства, виявлених під час здійснення виїзної перевірки, а також про організацію зустрічей з керівниками/іншими представниками НУ.

Результати перевірки

За результатами проведення планової або позапланової виїзної перевірки НУ складається довідка про виїзну перевірку у вигляді електронного документа, що підписується керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого). Довідка про виїзну перевірку складається в паперовій формі у двох примірниках у разі неможливості надсилання довідки про виїзну перевірку у вигляді електронного документа.

Національний банк не пізніше 30 календарного дня з дня закінчення виїзної перевірки згідно з установленими Національним банком вимогами щодо надсилання/надання документів із грифом обмеження доступу надсилає на адресу НУ довідку про виїзну перевірку у вигляді електронного документа. Перший примірник довідки про виїзну перевірку в паперовій формі із супровідним листом надсилається засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) або передається НУ у разі неможливості надсилання довідки про виїзну перевірку у вигляді електронного документа.

Керівник НУ та відповідальний працівник не пізніше ніж на десятий робочий день із дати отримання НУ довідки про виїзну перевірку у вигляді електронного документа/першого примірника довідки про виїзну перевірку в паперовій формі зобов'язані з ним ознайомитися та надіслати Національному банку лист у вигляді електронного документа, підписаний керівником НУ та відповідальним працівником, з інформацією про ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку. Лист-відповідь надсилається Національному банку в паперовій формі в разі неможливості його надсилання у вигляді електронного документа.

НУ разом із листом-відповіддю має право надати письмові пояснення, заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку з доданням підтвердних документів, інформації або клопотання щодо ініціювання укладення угоди та визнання результатів виїзної перевірки в повному обсязі.



Безвиїзний нагляд



Працівники Національного банку здійснюють безвиїзний нагляд шляхом проведення аналізу дотримання НУ вимог законодавства на підставі:

- 1) даних статистичної звітності НУ, що подається відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань надання статистичної звітності;
- 2) інформації, документів (їхніх копій та/або витягів із них) в електронній або паперовій формі на визначених носіях надання такої інформації, звітів, отриманих від НУ;
- 3) інформації та документів, отриманих від підрозділів Національного банку, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій;
- 4) довідки про виїзну перевірку та інших матеріалів виїзної перевірки НУ.

Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду має право запитувати в НУ інформацію (в електронній або паперовій формі у визначених форматі, структурі та носіях надання такої інформації), документи (їхні копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності НУ шляхом надання відповідного запиту.

Працівники Національного банку в разі виявлення за результатами аналізу отриманих інформації, матеріалів, документів та пояснень порушень НУ вимог законодавства після розгляду результатів на засіданні Комітету з урахуванням рішень/рекомендацій/пропозицій Комітету складають акт про результати безвиїзного нагляду.



Важливо

- ✓ знати свого клієнта;
- ✓ розуміти суть його діяльності;
- ✓ запровадити сценарії для автоматизації аналізу фінансових операцій;
- ✓ виявляти слабкі зони в організації фінансового моніторингу НУ та своєчасно на них реагувати;



Дякуємо за увагу!